Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
8ª Vara Cível

Autos nº 0848411-28.2023.8.12.0001
Procedimento Comum Cível
Autor(es): Ceres Jordão da Costa
Réu(s): Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de ressarcimento de despesas, formulado por Ceres Jordão da Costa, em face de Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico, ambos devidamente qualificados nos autos, onde aduziu, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde operado pela ré - *carteira nº 0 051 400053900102 8* -. Nesse passo, asseverou que é portadora de glaucoma, diagnosticado desde a adolescência, por oftalmologista credenciado junto à cooperativa ré. Entretanto, devido a evolução da doença, optou por realizar acompanhamento junto a clínica do Dr. Remo Susana Júnior, na cidade de São Paulo (SP) e, de modo paralelo, acompanhamentos mensais para monitoramento da pressão ocular, estes realizados nesta capital, por profissionais da operadora ré. Ocorreu, todavia, que em consulta realizada em São Paulo no dia 22/09/2022, foi alertada acerca da necessidade da realização de uma cirurgia, em razão da evolução da doença, associada ao surgimento de catarata, o que foi realizado no centro hospitalar devidamente dotado de equipamentos modernos e com profissionais da área, tudo isso em razão da complexidade do procedimento e do alto risco de, em caso de quaisquer intercorrências, perder a visão. Aduziu, assim, que desembolsou a quantia de R$ 82.042,59 (oitenta e dois mil e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). Desse modo, solicitou o reembolsou das despesas médicos-hospitalares, contudo, houve a recusa pela operadora ré, sob o fundamento de que não cabe reembolso das despesas realizadas fora da rede credenciada, o que lhe trouxe, além daquele prejuízo material, prejuízo de ordem moral. Pediu, assim, fosse a operadora ré condenada ao pagamento da quantia de R$ 82.042,59 (oitenta e dois mil e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), relativas ao desembolsos das despesas médicos-hospitalares e aos danos morais, estimando a importância de R$ 12.306,38 (doze mil trezentos e seis reais e trinta e oito centavos) - (f. 01-10).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 07/03/2025 às 09:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848411-28.2023.8.12.0001 e código 6HhOo8c3.

Quando em termos, houve o recebimento da inicial - (f. 72-73).

Infrutífera a audiência de conciliação - (f. 300).

Citada, a ré Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico ofereceu contestação e não arguiu preliminares. Em sede de mérito, apontou não ter havido requerimento da parte autora para prestação do serviço médico em rede credenciada, optando por sua livre escolha, não havendo, assim, obrigação de reembolso. Além do que, afirmou possuir rede hospitalar credenciada, tanto em Mato Grosso do Sul quanto em São Paulo, de modo que, portanto, não foi observado o que dispõe o art. 12, VI da Lei nº 9.656/98, a permitir o reembolso pretendido. Outrossim, atestou que não configurou caso de urgência e/ou emergência, que permitiria o procedimento fora da rede credenciada. Por fim, discorreu que pautou a negativa de reembolso em cláusula contratual, o que não permite indenização por danos morais. Requereu, assim, a improcedência dos pedidos deduzidos na exordial - (f. 82-101).

Houve réplica pela parte autora - (f. 303-307).

Foram as partes instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir - (f. 309). A parte autora limitou-se a juntada de 02 (dois) laudos médicos - (f. 312). Por sua vez, a operadora de saúde ré pugnou pela prova pericial médica, prova documental e testemunhal - (f. 310-311).

Em decorrência de que o cerne da lide envolve interpretação contratual, houve o indeferimento das provas requeridas pela operadora ré e, não havendo outras provas a serem produzidas, foi anunciado o julgamento antecipado do mérito - (f. 315-316), vindo, assim, os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passo a Julgar:

Inicialmente, ressalto ser desnecessária a dilação probatória, porquanto a matéria posta para exame, apesar de ser de fato e de direito, independe da produção de provas em audiência.

Assim, conheço diretamente do pedido, proferindo a decisão que se segue, nos termos do art. 355, I, do CPC. A este respeito, aliás, friso ser entendimento pacífico no Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz, e não

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 07/03/2025 às 09:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848411-28.2023.8.12.0001 e código 6HhOo8c3.

mera faculdade, assim proceder (STJ, 2ª Turma, REsp. 1.193.852-MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.10.2010, DJe 06.04.2010).

Ainda inicialmente, consigno que a relação jurídica estabelecida entre as partes encontra-se sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor e a ré se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos, respectivamente, nos artigos 2º e 3º dessa lei. Ademais, o contrato do qual a autora é beneficiária não corresponde àqueles administrados por entidades de autogestão.

Nesse sentido, portanto, é cabível a aplicação do entendimento lançado na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: *"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".*

Além disso, incide a Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como, as resoluções normativas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que tratam da garantia de atendimento aos beneficiários de plano privado de assistência à saúde.

E, especificamente quanto ao reembolso das despesas-médicos hospitalares, a Lei dos Planos de Saúde - Lei nº 9.656/98 -, preceitua em seu art. 12, inciso VI, *in verbis:*

> *"Art. 12 - São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:*
> *(...) - omissis;*
> *VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada".*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 07/03/2025 às 09:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848411-28.2023.8.12.0001 e código 6HhOo8c3.

Sob esse quadro, evidencia-se que o reembolso de despesas médico-hospitalares está atrelado a situações excepcionais, como nos casos de urgência ou emergência, falta de credenciados ou mesmo na falta de indicação de credenciado pela operadora do plano, dentre outras, mas sempre calcado numa situação extraordinária, a qual habilita o beneficiário a se utilizar de profissional não credenciado e lhe permite, posteriormente, garantir o reembolso.

Ademais, é cediço que aquelas situações excepcionais, que permitem a realização de serviços fora da rede credenciada, não necessitam de prévia autorização da operadora do plano.

Nesse sentido, é o que se extrai da Resolução nº 566/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Vejamos.

> *Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em:*
> *I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou*
> *II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este.*
> *§1º - No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes.*
> *§2º - Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.*
> *§3º - O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU nº 8 e 13, ambas de 3 de novembro de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las.*

E, quanto ao reembolso, a normativa acima apregoa que:

> *"Art. 10 -* ***Na hipótese de descumprimento do disposto nos arts. 4º, 5º ou 6º, caso o beneficiário seja obrigado a pagar os custos do atendimento, a operadora deverá reembolsá-lo integralmente no prazo de até trinta dias, contado da data da solicitação de reembolso, inclusive as despesas com***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 07/03/2025 às 09:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848411-28.2023.8.12.0001 e código 6HhOo8c3.

transporte.
§1º - Para todos os produtos que prevejam a opção de acesso a livre escolha de prestadores, o reembolso será efetuado nos limites do estabelecido contratualmente.
§2º - Nos produtos onde haja previsão de acesso a livre escolha de prestadores, quando o procedimento solicitado pelo beneficiário não estiver disposto na cláusula de reembolso ou quando não houver previsão contratual de tabela de reembolso, deverá ser observada a regra disposta no caput deste artigo.
§3º - Nos contratos com previsão de cláusula de coparticipação, este valor poderá ser deduzido do reembolso pago ao beneficiário.
§4º - Nas hipóteses em que existe responsabilidade da operadora em transportar o beneficiário, caso este seja obrigado a arcar com as despesas de transporte, a operadora deverá reembolsá-lo integralmente".

A propósito, acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça já assentou:

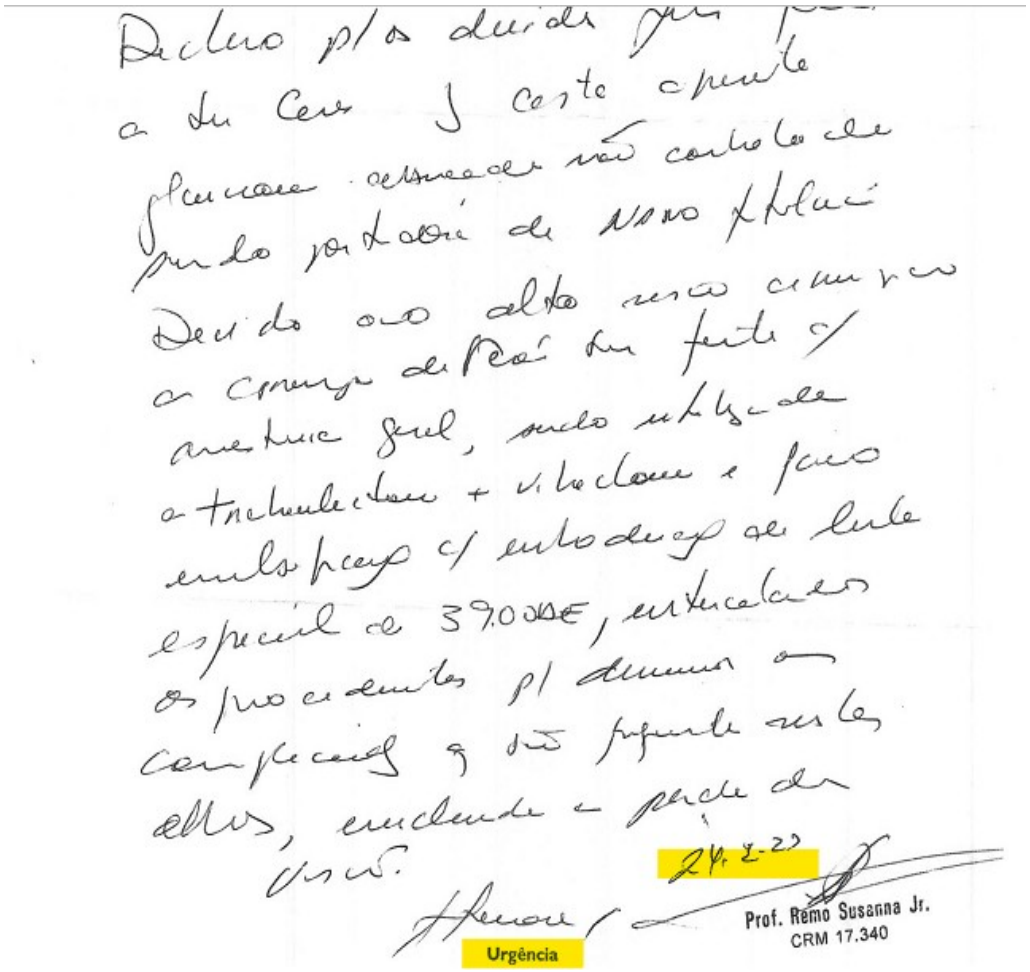
> *EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. RESTRIÇÃO A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ART. 12, VI, DA LEI N. 9.656/1998. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a reembolsar as despesas médico-hospitalares relativas a procedimento cirúrgico realizado em hospital não integrante da rede credenciada. 2. O acórdão embargado, proferido pela Quarta Turma do STJ, fez uma interpretação restritiva do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, enquanto a Terceira Turma do STJ tem entendido que a exegese do referido dispositivo deve ser expandida. 3. O reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. 4. Embargos de divergência desprovidos. (EAREsp n. 1.459.849/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020.)*

Na espécie, a despeito de a ré contar com profissionais credenciados, tanto em Mato Grosso do Sul quanto em São Paulo, para a realização da

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 07/03/2025 às 09:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848411-28.2023.8.12.0001 e código 6HhOo8c3.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
8ª Vara Cível

cirurgia que foi realizada fora da rede credenciada, denota-se que houve situação excepcional, consistente na urgência - *o que não dispensa a exigência de comunicação prévia ao plano* -, conforme se extrai da declaração de f. 35, subscrita às vésperas da cirurgia! Vejamos.


Declaro p/ os devidos fins
a Sra Cera J. Costa apresenta
glaucoma secundário não controlado de
grau portadora de NANO FTHLCÚ
Devido ao alto risco cirúrgico
a cirurgia deverá ser feita c/
anestesia geral, sendo utilizada
a tecnica extra + vitrectomia e facoemulsificação c/ autofocagem de lente
especial de 39,00DE, entretanto
os procedimentos p/ diminuir as
complicações q são frequentes nestes
olhos, excluindo a perda da
visão.
24.8.22
Prof. Remo Susanna Jr.
CRM 17.340
Urgência

Aliás, a urgência encontra-se corroborada pelos exames realizados em 02/09/2022, ou seja, 22 dias antes da cirurgia, consoante se extrai do relatório oftalmológico à f. 46. Confira-se:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 07/03/2025 às 09:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848411-28.2023.8.12.0001 e código 6HhOo8c3.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
8ª Vara Cível

São Paulo, 02 de setembro de 2022.

Relatório Oftalmológico

A Sra. Ceres Jordão da Costa, portadora de glaucoma, foi por mim examinada em **02.09.2022** e necessitou ser submetida a exames:

- Prova de Sobrecarga Hídrica (Código TUSS. 41401301)
Em uso de Cosopt + Lumigan + Xalatan em olho esquerdo.

	14:20h (H_2O)	14:40h	14:55h	15:10h
OD	14mmHg	16mmHg	17mmHg	14mmHg
OE	22mmHg	22mmHg	22mmHg	22mmHg

CID. H40
H54.5
Código TUSS. 10101012 (Consulta Oftalmológica)

Atenciosamente,

Dra. Paula Azevedo Alhadeff
CRM 129.837

Dra. Paula Alhadeff
crm 129837

Ou seja: cronologicamente, observa-se que realmente a autora vinha fazendo um acompanhamento de sua doença, tendo ocorrido a constatação de que havia uma sensível evolução da mesma, a recomendar (segundo profissional que lhe acompanha), em caráter de urgência, a realização da cirurgia que, bem por isso, deu-se em rede não credenciada.

Isso, à evidência, caracteriza situação excepcional, que lhe garante o reembolso, nos termos do art. 12, inciso VI, da Lei nº Lei nº 9.656/98 e art. 10, *caput*, da Resolução nº 566/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

No ponto, anoto que o fato de consultar em médicos fora do convênio da operadora do plano de saúde ré, e, paralelamente, aqueles credenciados, não obstaculiza a situação de urgência caracterizada na ocasião.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 07/03/2025 às 09:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848411-28.2023.8.12.0001 e código 6HhOo8c3.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
8ª Vara Cível

Dessa forma, quanto ao reembolso, reputo assistir parcial razão à parte autora, já que o mesmo não pode se dar no valor integral pleiteado, mas ser limitado à tabela de preços praticados no respectivo produto.

Nesse linha, o Enunciado nº 101 do FONAJUS/CNJ: *"As decisões judiciais que versem sobre coberturas contratuais asseguradas mediante reembolso sujeitam-se aos limites dos valores contratados, desde que haja especialista credenciado pela rede contratada".*

Em mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLOCAÇÃO DE MARCA-PASSO - TRATAMENTO DE URGÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA OPERADORA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS NA INICIAL - INSURGÊNCIA DO AUTOR - AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Depreende-se dos autos que: a) o procedimento cirúrgico de colocação de marcapasso era considerado imprescindível para o tratamento da enfermidade acometida pelo autor; b) a cirurgia era de ser realizada com urgência, pois a manutenção do quadro decorrente das arritmias acarretava risco à vida do paciente; e, c) a negativa de cobertura foi considerada indevida. 2. As alegações da parte ré, nas razões do recurso especial, segundo as quais o tratamento, supostamente sem conformidade técnica, teria sido realizado em rede não credenciada e fora da área de abrangência, bem ainda que o procedimento de colocação do marcapasso não estaria coberto diante de cláusula contratual expressa, refogem aos limites da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, constituindo indevida inovação recursal. 2.1 Tais teses desbordam do objeto da análise a ser realizada por esta Corte Superior, pois, para tanto, seria necessário se imiscuir no quadro fático ensejador do conflito entre as partes, e, também, averiguar o conteúdo de cláusulas contratuais, mecanismos que a um só tempo ensejam inegável supressão de instância e violam os ditames das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Consoante entendimento sedimentado no STJ, o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário fora da rede credenciada somente pode ser admitido em hipóteses excepcionais, que compreendam a inexistência ou insuficiência de serviço credenciado no local - por falta de oferta ou em razão de recusa indevida de cobertura do tratamento -, bem como urgência ou emergência do procedimento, observadas as obrigações contratuais e excluídos os valores que excederem a tabela de preços praticados no respectivo produto. 3.1 No

Modelo 990100812 - Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco I - CEP 79002-919, Fone: 3317-3388, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-8vciv@tjms.jus.br - autos 0848411-28.2023.8.12.0001

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 07/03/2025 às 09:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848411-28.2023.8.12.0001 e código 6HhOo8c3.

caso concreto, além de se presumir que a enfermidade estava coberta pelo plano de saúde, pois a matéria sequer fora debatida na origem, o procedimento cirúrgico em questão se revestia de urgência/emergência, tendo a operadora negado o tratamento da enfermidade (recusa indevida), razão pela qual é cabível o reembolso pleiteado, no limite da tabela de preços do plano, excluídas as despesas que refogem à cobertura contratual, tais como referentes a hospedagem, transporte e alimentação. 4. O dano moral inicialmente fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) foi reduzido pela Corte local para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante a recusa sistemática e indevida do plano de saúde no custeio e liberação do tratamento cirúrgico necessário à manutenção da vida do paciente, portanto, com caráter de urgência/emergência. Tal montante é condizente com o abalo sofrido pelo autor e encontra-se nos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 4.1 Para modificar as conclusões consignadas no acórdão impugnado e concluir estar exagerado o quantum indenizatório como quer a operadora do plano de saúde, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório das provas e nos elementos de convicção dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula nº 7 do STJ). 5. Agravo interno provido para conhecer em parte do recurso especial da operadora do plano de saúde e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, mantendo a determinação das instâncias ordinárias quanto ao dever de reembolsar as despesas médico-hospitalares realizadas pelo autor, excluídos os valores que excederem os preços de tabela do plano, bem como os custos com hospedagem, transporte e alimentação, conforme contrato estabelecido entre as partes. (AgInt no REsp n. 1.933.552/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 25/5/2022.)

Portanto, procedente o pedido de reembolso, limitado à tabela da utilizada pela operada ré, ou seja, ao valor que seria pago pela operadora para realização do procedimento na rede credenciada, conforme art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 - (f. 233-284).

De outro norte, no que concerne aos danos morais, sem razão a parte autora.

Com efeito, são elementos essenciais da responsabilidade civil, a ação ou a omissão, a culpa ou o dolo do agente, a relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 07/03/2025 às 09:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848411-28.2023.8.12.0001 e código 6HhOo8c3.

No que se refere à relação de causalidade, é preciso que exista um nexo causal entre o fato ilícito e o dano por ele produzido, sem o qual não se admite a obrigação de indenizar.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves, "*O dano só pode gerar responsabilidade quando seja possível estabelecer um nexo causal entre ele e o seu autor, ou, como diz Savatier, 'um dano só produz responsabilidade, quando ele tem por causa uma falta cometida ou um risco legalmente sancionado*'"[1].

Como é cediço, para a caracterização do dano moral é necessário que reste demonstrado um abalo que afronte os direitos da personalidade, o que está de acordo com julgado da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça deste Estado como se vê do seguinte trecho do voto condutor:

> "*O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. No entanto, não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode ensejar indenização, mas as invectivas que atingem a honra alheia, causando dano efetivo*".[2].

Ademais, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui precedente no sentido de que "*o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais*".[3].

No caso presente, houve de fato um descumprimento contratual; contudo, não há elementos suficientes que comprovem o prejuízo aos direitos da personalidade da parte autora, mesmo porque houve um lastro jurídico pela operadora do plano de saúde no que tange à negativa (já que interpretou, subjetivamente, as normas em comento), não de vislumbrando uma conduta temerária ou abusiva, mas calcada em termos contratuais. Assim, tenho que tal situação não é capaz de ensejar em danos morais.

De igual modo, já se decidiu:

> *Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. REEMBOLSO DE GASTOS PARTICULARES. LIMITAÇÃO AO VALOR PREVISTO EM*

---

1 Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 520.
. Apelação nº 0801769-27.8.12.0017, relª. Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, j. 26.07.2016, DJe 28.07.2016.
. AgInt no AREsp 1313177/MS, rel. Min. Raul Araújo, j. 27.08.2019, DJe 11.09.2019.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 07/03/2025 às 09:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848411-28.2023.8.12.0001 e código 6HhOo8c3.

CONTRATO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde a reembolsar integralmente os valores despendidos pela beneficiária com cirurgia bariátrica, negando a cobertura do procedimento sob a alegação de ausência de comprovação dos requisitos estabelecidos nas Diretrizes de Utilização (DUT 27) da ANS, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença determinou o reembolso integral e fixou indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a extensão do reembolso devido pela operadora de plano de saúde em razão de cirurgia bariátrica realizada pela beneficiária fora da rede credenciada; (ii) a configuração do dever de indenizar por danos morais diante da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise probatória demonstra que a autora preencheu os requisitos das Diretrizes de Utilização (DUT 27) da ANS para realização de cirurgia bariátrica, inclusive com indicação médica formal e comprovação de falha no tratamento clínico para obesidade mórbida, caracterizando a necessidade do procedimento. A recusa de cobertura por parte da operadora compreende um ilícito contratual, mas a hipótese não se enquadra em situação de urgência ou emergência, razão pela qual o reembolso das despesas é limitado ao valor que seria pago pela operadora para realização do procedimento na rede credenciada, conforme art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98. Quanto aos danos morais, a negativa de cobertura amparada por dúvida razoável sobre o cumprimento de requisitos contratuais, especialmente em se tratando de cirurgia eletiva, não configura, por si só, ofensa suficiente para caracterizar dano moral indenizável, tratando-se de mero inadimplemento contratual. O inadimplemento contratual, ainda que tenha gerado aborrecimentos à beneficiária, não ultrapassou os limites dos transtornos normais do cotidiano, não havendo comprovação de impacto relevante na esfera dos direitos da personalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para limitar o reembolso ao valor que seria pago pela operadora dentro da rede credenciada, corrigido pelo IPCA desde o desembolso e acrescido de juros de mora pela SELIC desde a citação, bem como para afastar a condenação por danos morais. Tese de julgamento: Em regra, o reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada deve observar os limites dos preços praticados pelo plano de saúde, conforme art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98. A negativa de cobertura por dúvida razoável acerca do cumprimento de requisitos contratuais não configura, por si só, dano moral indenizável.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 07/03/2025 às 09:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848411-28.2023.8.12.0001 e código 6HhOo8c3.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; CPC, art. 373, I; Código Civil, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 14/10/2020, DJe 17/12/2020. STJ, AgInt no AREsp nº 2.127.901/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23/09/2024, DJe 25/09/2024. TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.14.168288-0/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 08/02/2018. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.483685-4/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2025, publicação da súmula em 19/02/2025)

Dispositivo:

Isso posto, portanto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora, e assim, CONDENO a parte ré apenas no REEMBOLSO das despesas médicas relacionadas ao procedimento cirúrgico particular custeado pela parte autora, todavia, limitado à tabela utilizada pela operada ré, conforme art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, que deverá ser corrigido monetariamente a partir do desembolso das despesas e acrescido de juros de mora, a contar da citação.

No que tange à correção monetária, ante a Lei nº 14.905/2024, tem-se que até data de 27/08/2024, a correção monetária observará o IGPM e os juros de mora serão calculados à taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, na redação original, c/c art. 161, § 1º, do CTN, e, a partir de 28/08/2024, a correção monetária observará a variação do IPCA/IBGE (CC, art. 389, parágrafo único). Ainda, quanto aos de juros de mora, tenho que estes corresponderão à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), descontado o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC e seus parágrafos.

Em decorrência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, e amparado no art. 86 do CPC, condeno cada parte a suportar 50% do valor das custas e despesas processuais. Quanto ao montante dos honorários (a serem posteriormente rateados conforme a citada proporção), os fixo em 15% do valor da condenação, com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 07/03/2025 às 09:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848411-28.2023.8.12.0001 e código 6HhOo8c3.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
8ª Vara Cível

base no art. 85, §2º, do CPC, atendidas as diretrizes elencadas nos seus incisos. Ressalto, por oportuno, que o montante dos honorários que toca à cada parte, deve ser pago ao advogado da parte contrária, eis que inviável a compensação (CPC, art. 85, § 14).

P.R.I., arquivando-se oportunamente.

Campo Grande, 06 de março de 2025.

Mauro Nering Karloh
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Modelo 990100812 - Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco I - CEP 79002-919, Fone: 3317-3388, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-8vciv@tjms.jus.br - autos 0848411-28.2023.8.12.0001

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 07/03/2025 às 09:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848411-28.2023.8.12.0001 e código 6HhOo8c3.